عون المغيث

في علم المواريث

جمع وترتيب

أحمد علي حمدان

ماجستير في الحديث الشريف

جامعة دمشق

١٤٤٢هـ-٢٠٢٠م.

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي له ميراث السموات والأرض ، والذي فرض فرائض فلا يجوز تضييعها ، وحدَّ حدوداً فلا يجوز تعديها (إشارة إلى الحديث في سنن الدارقطني : ٤٣٩٦، وغيره ، وهو حديث حسن : عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا».) والصلاة والسلام على من أُنزل عليه الذكر ؛ ليبين للناس ما نُزِّل إليهم (قال الله تعالى :﴿...وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤﴾ [النحل: ٤٤]) معلِّم الناس الخير : محمدٍ رسولِ الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن اتبع هديه إلى يوم الدين ، أما بعد :

فهذه تذكرة في علم المواريث ، أسميتها : عون المغيث في علم المواريث ، وسرت فيها مسار الاختصار وفق الخطة الآتية :

أولاً : الآثار الواردة في : علم المواريث .

ثانياً : مقدمة في : علم المواريث.

ثالثاً : الوارثون من الرجال والنساء.

رابعاً : أنواع الإرث: بالفرض والتعصيب.

خامساً : أصول المسائل ، والحساب.

سادساً : ميراث الجد مع الإخوة.

سابعاً : المناسخات.

ثامناً : ميراث الخنثى المشكل والحمْل والمفقود.

تاسعاً : ميراث ذوي الأرحام .

عاشراً : مسائل خاصة .

وأظن أن هذه التذكرة ، تتميز :

١- بالإيجاز غير المخلِّ.

٢- بكثرة الأمثلة الحيوية .

٣- بالإخراج الجيد .

٤- بأنها موشَّاة بالمنظومة الرحبية .

والحمد لله تعالى ، أولاً وآخراً ، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وسلَّم تسليماً كثيراً .

كتبه : الفقير إلى رحمة الرحيم الرحمن : أحمد علي حمدان ، كفر كلبين : ١٤٤٢هـ-٢٠٢٠م.

أولاً : الآثار الواردة في : علم المواريث .

نبدأ بالآيات ، وهي أربعة :

١- قال الله تعالى : ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١﴾. [النساء : ١١].

بيّن الله تعالى – في هذه الآية – ميراث الأصول (الأبوين ، وإن ارتفعا) والفروع (الأولاد : ذكوراً وإناثاً) ، فإن كان الأولاد : ذكوراً وإناثاً – وهي الحالة الأكثر مشاهدة – فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كن بنات : فأعطى البنات : اثنتين فأكثر، إذا لم يكن هناك ذكور : التثليث ، وإن كانت واحدة فقط ، أعطاها النصف ، وللأبوين لكل واحد منهما : السدس ، إن كان هناك ولد : ذكر أو أنثى أو أكثر(في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث فقط يكون الأب عصبة أيضاً) ، فإن لم يكن هناك أولاد ، والوارثون هم : الأب والأم فقط ، فللأم الثلث وللأب الباقي ، فإن كان هناك إخوة : اثنان فأكثر ، فللأم السدس .

٢- قال الله تعالى : ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢﴾ . [النساء : ١٢].

بيّن الله تعالى – في هذه الآية – ميراث الزوجين ، والإخوة لأم ، فالزوج له النصف ، إذا لم يكن للزوجة ولد ، وله الربع إذا كان لها ولد ، وللزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد ، ولها الثمن ، إذا كان للزوج ولد ، أما الإخوة لأم : فيرثون في حال الكلالة : حيث لا والد ولا جَدَّ وإن علا (لا أصل وارث ذكر) ولا ولد مطلقاً (لا فرع وارث مطلقاً): فلكل واحد السدس ، عند الانفراد ، والثلث عند الجمع ، ويتساوون في القسمة : ذكوراً وإناثاً ، والجمع في المواريث : اثنان فأكثر.

٣- وقال الله تعالى : ﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦﴾ [النساء : ١٧٦].

بيّن الله تعالى – في هذه الآية – ميراث الإخوة لأبوين (الأشقاء) ، والإخوة لأب ، فيرثون في حال الكلالة : حيث لا أب (وفي الجد خلاف) ولا فرع وارث ذكر : فتأخذ الأخت – إذا انفردت – النصف من أخيها ، ويرث منها جميع المال عند الانفراد ، فإن كن اثنتين فلهما الثلثان ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً ، فللذكر مثل حظِّ الانثيين.

٤- قال الله تعالى : ﴿... وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾﴾ [الأنفال: ٧٥].

بيّن الله تعالى – في هذه الآية – ميراث ذوي الأرحام – عند من قال بتوريثهم – وهم الأقارب الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب ، ومثالهم : الأخوال والخالات وأولادهم ، وأولاد البنات ، والعمات وأولادهم ، وبنات الإخوة والأعمام ... وسيأتي مزيد من الشرح في باب : ميراث ذوي الأرحام.

أما الأحاديث ، فمنها :

١- في الصحيحين (البخاري : ٦٧٣٢ ، ومسلم : ١٦١٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
الشرح : هذا الحديث يمثل العمود الفقري لعلم المواريث ، (ألحقوا الفرائض بأهلها) : أعطوا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى لأصحابها المستحقين لها ، وهذه الأنصباء ستة ، وسيأتي بيانها و بيان المستحقين لها . (فما بقي) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض. (فلأولى) لأقرب وارث من العصبات ، " وسيأتي بيانها "] .

٢- في صحيح البخاري (٦٧٣٦) عن هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ.
الشرح : (فسيتابعني) : يوافقني في قولي. (لقد ضللت) أي لو وافقته وقلت بحرمان بنت الابن لكنت ضالاً لمخالفتي صريح السنة الثابتة عندي ، (الحبر) العالم الذي يحسن الكلام ويزينه ، والمراد : ابن مسعود رضي الله عنه].

٣- في صحيح البخاري – معلقاً– (بصيغة الجزم مما يدل على صحته ، باب : ميراث الولد من أبيه وأمه) قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».

الشرح : (شركهم) شارك الأولاد من الوارثين الذين لا يحجبون في هذه الحالة كالأبوين أو الزوج ، فيُعطى فرضه المعين له ، وبعد ذلك تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين].

٤- وفي صحيح البخاري أيضاً – معلقاً– (بصيغة الجزم مما يدل على صحته ، باب : ميراث الولد من أبيه وأمه) وَقَالَ زَيْدٌ– هو ابن ثابت رضي الله عنه صاحب الوسام الرفيع من النبي ﷺ الشفيع : أفرضهم زيد (في سنن الترمذي " ٣٧٩١ " وقال : هذا حديث حسن صحيح ، عن أنس بن مالك ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشدهم في أمر الله عمر ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالحَلاَلِ وَالحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ.): « وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ : ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ».

الشرح : عبّر القائل عن ذلك بقوله :

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد

٥- وفي البخاري (٦٧٣٤) عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، بِاليَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، " فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ: تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ ".

٦- وفي البخاري (بَابُ مِيرَاثِ الجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ) وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ: «الجَدُّ أَبٌ» وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف: ٢٦] {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} « وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلاَ أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي؟» وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدٍ، أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.

الشرح : (وقرأ ابن عباس) أي محتجاً على قول : إن الجد أب ، فإنه أطلق على من ذَكَرَ آباء مع أنهم أجداد. (خالف) فيما قاله من قيام الجد مقام الأب ، (متوافرون) حاضرون وعددهم فيه كثرة وهذا إجماع سكوتي. (أقاويل مختلفة) أي في طريقة توريث الجد ، مع قولهم جميعاً بتوريثه ، وسيأتي – إن شاء الله بيانه – في باب : ميراث الجد مع الإخوة] .

٧- وفي البخاري (٦٧٣٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ » .

٨- وفي البخاري (٦٧٤١) عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ : قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّصْفُ لِلِابْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ» ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَى فِينَا، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٩- وفي البخاري (٦٧٤١) عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ».

١٠- وفي البخاري (بَابُ ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌ) وَقَالَ عَلِيٌّ: « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ» .

الشرح : (ابني عم. .) صورة المسألة رجل تزوج بامرأة فجاءت منه بابن ثم تزوج بأخرى فجاءت منه بابن ثم طلق الثانية فتزوجها أخوه فجاءت منه ببنت . فهذه البنت أخت الابن الثاني لأمه ، وابنة عمه فتزوجت بالابن الأول وهو ابن عمها ثم ماتت وليس لها ورثة غير زوجها وأخيه من أبيه الذي هو ابن عمها أيضا. (نصفان) بطريق العصوبة ؛ لأنهما ابنا عم] .

١١- في سنن الترمذي (٢١٠١) وقال : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثُمَّ جَاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

١٢- وفي سنن ابن ماجه (٢٧٢٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ رضي الله عنه ، بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ».

ثانياً : مقدمة في : علم المواريث.

إن علم المواريث ، ويسمى : علم الفرائض أيضا نصف العلم ، فقد روى ابن ماجه(٢٧١٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم هذا العلم وتعليمه فقد روى الحاكم (٧٩٥٠) وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ و وافقه الذهبي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا». وتكفي هذه الأحاديث ترغيباً في هذا العلم الشريف ، وفي هذه المقدمة لابد من الحديث عن :

١- الحقوق المتعلقة بتركة الميت :

يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة كما يأتي:

أ : الديون العينية : وهي الديون المتعلقة بأعيان من التركة قبل الوفاة ، مثل : الرهن ، فمن رهن شيئاً وسلّمه ، ولم يترك غيره ، ثمّ مات ، فدين المرتهن مقدم على كل شيء ، حتى تجهيز الميت وتكفينه ودفنه ، وكذلك من اشترى شيئاً ولم يقبضه ولم يدفع ثمنه ، ثم مات ، فالبائع أحق به من تجهيز الميت ، وكذلك حقّ الزكاة ، أي المال الذي وجبت فيه الزكاة ؛ لأنه كالمرهون بالزكاة ، فيقدم على مؤن التجهيز ، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ، وذهب الحنابلة إلى تقديم تكاليف تجهيز الميت وتكفينه ودفنه " رحم الله الجميع " .

ب : تجهيز الميت وتكفينه ودفنه : وهي النفقات التي تُنفق على الميت منذ وفاته إلى أن يُوارى في لحده ،من غير سرف ولا تقتير ، ضمن دائرة الأمور المشروعة ، ويُلحق بتجهيز الميت تجهيز مَنْ تلزمه نفقتهم مِنْ زوجة وولد ، فلو ماتت زوجته قبل موته بدقائق ، أو مات ولده الصغير كذلك ، وجب أن يكفنا ويجهزا من ماله ، فإن كان الميت فقيراً ، لا يملك ما يُجهز به ، فنفقة تجهيزه على مَنْ عليه نفقته حال الحياة ، كما في الزوجة والصغير ، فإن تعذر ذلك ، ففي بيت مال المسلمين ، فإن تعذر، فعلى أغنياء المسلمين .

ج : الديون المرسلة : وهي الديون المتعلقة بذمّة الميت ، وقد تتعلق بحق الله تعالى ، كالزكاة والنذور والكفارات ، أو : قد تتعلق بحقوق العباد ، كالقرض وغيره ، ويقدَّم حقُّ الله تعالى .

د : الوصية لغير وارث بالثلث فأقل : وهي مؤخرة عن الدين بالإجماع ، ومقدمة على حقِّ الورثة .

هـ : توزيع الإرث : وهو آخر الحقوق المتعلقة بالتركة ، ويقسم بين أفراد الورثة حسب أنصبائهم .

٢- أسباب الميراث : يستحق الإنسان المسلم جزءاً من التركة إذا كان له بالميت صلة :

أ- النكاح : من خلال عقد نكاح صحيح ، ولو لم يدخل بها ، ويتوارث به الزوجان.

ب- النسب : يرث به الأصول : (الأب والأم والأجداد الصحيحون ، والجدات الصحيحات) والفروع : (الأولاد وأولاد الأبناء) والحواشي: (الإخوة والأخوات مطلقاً ، وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب ، والأعمام الأشقاء وأبناؤهم والأعمام لأب وأبناؤهم) .

ج – الولاء : يرث به المعتق والمعتقة ، وهذا لا يوجد اليوم ، فهل يعود ؟ .

٣- موانع الإرث :

أ- القتل : ففي سنن أبي داود (٤٥٦٤) : ولا يرث القاتل شيئاً " حديث حسن "، وذهب الشافعية إلى منع الإرث بجميع أنوع القتل ؛ لعموم النّصّ ، أما المالكية فخصُّوه بالقتل العمد العدوان ، والحنفية والحنابلة بالقتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة .

ب- اختلاف الدين : فلا يرث المسلم من الكافر ، ولا الكافر من المسلم ، والمرتد لا يرث بالإجماع ، وذهب الجمهور إلى أنه لا يُورث ، ويكون ماله فيء لبيت مال المسلمين ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يُورث ماله قبل ردّته ، وقال الصاحبان : يورث جميع ماله .

ج- الرق : فلا يرث العبد ، وهذا لا يوجد اليوم أيضاً ، فهل يعود ؟ .

٤- أركان الإرث : وهي ثلاثة : وارث – مورث – موروث.

٥- شروط الإرث : وهي ثلاثة أيضاً :

أ- تحقق موت المورث حقيقة(بالمعاينة أو بالشهادة أو الاستفاضة) ، أو حكماً كالمفقود .

ب- تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكماً ، كالحنين.

ج- العلم بالجهة المقتضية للإرث ، وهذا خاص بالقاضي أو المفتي .

ثالثاً : الوارثون من الرجال والنساء: *باب الوارثين من الرجال :

والوارثون مِ الرجال عشرة ..... أسماؤهم معروفة مشتهرة

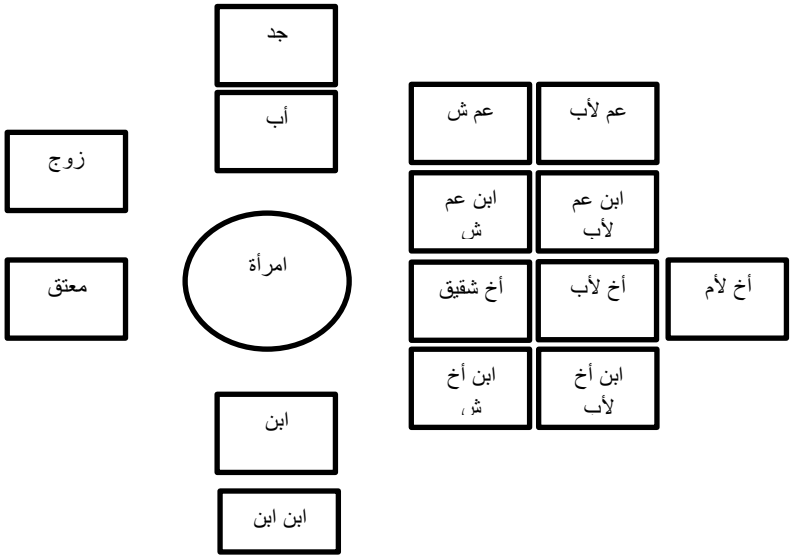
الِابْن وابْن الابن مهما نزلا ..... والأب والجد له وإن علا

والأخ من أي الجهات كانا ..... قد أنزل الله به القرآنا

وابن الأخ المدلي إليه بالأب ... فاسمع مقالاً ليس بالمكذب

والعم وابن العم من أبيه ..... فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه

والزوج والمعتق ذو الولاء ..... فجملة الذكور هؤلاء.



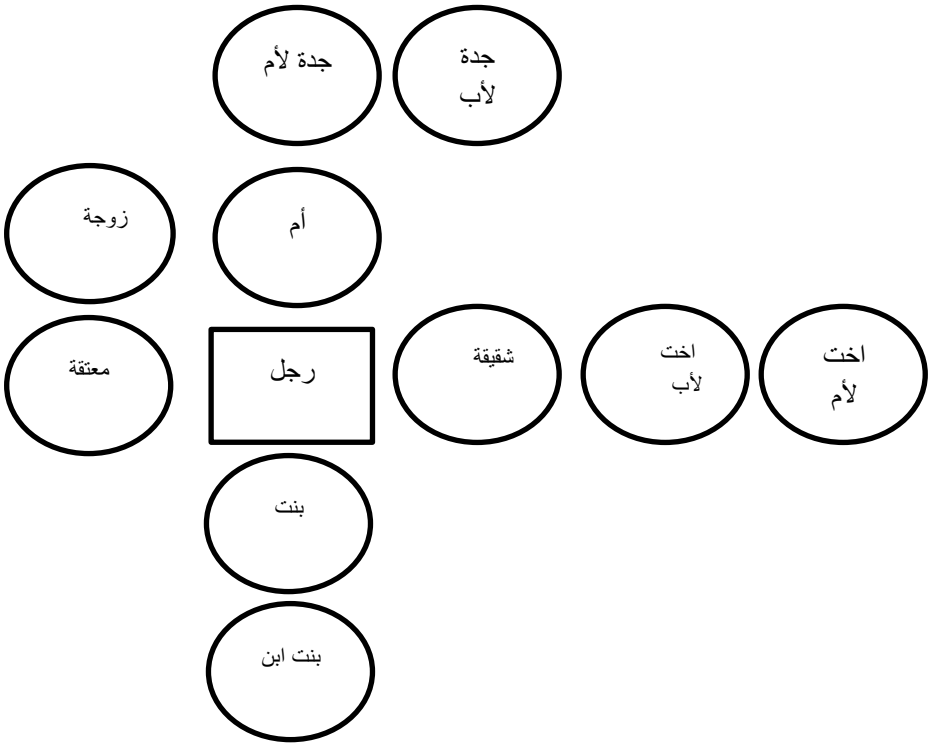
* إذا اجتمع الذكور كلهم ورث منهم ثلاثة : الابن والأب والزوج .

***باب الوارثات من النساء :**

والوارثات من النساء سبع ... لم يعط أنثى غير هن الشرع

بنت وبنت ابن وأم مشفقة ..... وزوجة وجدة ومعتقة

والأخت من الجهات كانت ..... فهذه عدتهن بانت.



* إذا اجتمعت النساء كلهن ورث منهن خمسة : البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة .

**وإذا اجتمع الرجال والنساء كلهم ورث منهم خمسة : الابن والبنت والأب والأم وأحد الزوجين .

رابعاً : أنواع الإرث: بالفرض والتعصيب. * الإرث بالفرض:

واعلم بأن الإرث نوعان هما ... فرض وتعصيب على ما قسما

فالفرض في نص الكتاب ستة. لا فرض في الإرث سواها البتة

نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنص الشرع

والثلثان وهما التمام ... .فاحفظ فكل حافظ إمام.

*باب النصف :٢/١

والنصف فرض خمسة أفراد ..... الزوج والأنثى من الأولاد

وبنت الابن عند فقد البنت ..... والأخت في مذهب كل مفتي

وبعدها الأخت التي من الأب ... عند انفرادهن عن معصب.

*باب الربع :٤/١

والربع فرض الزوج إن كان معه .. من ولد الزوجة من قد منعه

وهو لكل زوجة أو أكثرا ..... مع عدم الأولاد فيما قدرا

وذكر أولاد البنين يعتمد ... حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد.

*باب الثمن :٨/١

والثمن للزوجة أوالزوجات ..... مع البنين أو مع البنات

أو مع أولاد البنين فاعلم ..... ولا تظن الجمع شرطاً فافهم.

*باب الثلثين :٣/٢

والثلثان للبنات جمعاً ..... ما زاد عن واحدة فسمعا

وهو كذلك لبنات الابن ..... فافهم مقالي فهم صافي الذهن

وهو للأختين فما يريد ..... قضى به الأحرار والعبيد

هذا إذا كن لأم وأب ..... أو لأب فاعمل بهذا تصيب.

*باب الثلث :٣/١

والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ..... حكم الذكور فيه كالإناث

ولا ابن ابن معها أو بنته ..... ففرضها الثلث كما بينته

وإن يكن زوج وأم وأب ..... فثلث الباقي لها مرتب

وهكذا مع زوجة فصاعدا ..... فلا تكن عن العلوم قاعدا

وهو لِلِاثنين أو اثنتين ..... من ولد الأم فقس هذين

وهكذا إن كثروا أو زادوا ..... فما لهم فيما سواه زاد

ويستوى الإناث والذكور ..... فيه كما قد أوضح المسطور.

*باب السدس :٦/١

والسدس فرض سبعة من العدد .... أب وأم ثم بنت ابن وجد

والأخت بنت الأبِ ثم الجدة ..... وولد الأم تمام العدة

فالأب يستحقه مع الولد ..... وهكذا الأم بتنزيل الصمد

وهكذا معْ ولد الابن الذي ..... مازال يقفو إثره ويحتذي

والجد مثل الأب عنده فقده ..... في حوز ما يصيبه ومده

إلا إذا كان هناك إخوة ..... لكونهم في القرب وهو أسوة

أو أبوان معهما زوج ورث ..... فالأم للثلث مع الجد ترث

وهكذا ليس شبيهاً بالأب ..... في زوجة الميت وأم وأب
وحكمه وحكمهم سيأتي ..... مكمل البيان في الحالات
وبنت الابن تأخذ السدس إذا ... كانت مع البنت مثالا يحتذى
وهكذا الأخت مع الأخت التي ..... بالأبوين يا أُخيَّ أدلت
والسدس فرض جدة في النسب ..... واحدة كانت لأم وأب
وولد الأمّ ينال السدسا ..... والشرط في إفراده لا ينسى
وإن تساوى نسب الجدات ..... وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسوية ..... في القسمة العادلة الشرعية
وإن تكن قربى لأم حجبت ..... أم أب بعدى وسدساً سلبت
وإن تكن بالعكس فالقولان ..... في أهل العلم منصوصان
لا تسقط البعدى على الصحيح ... واتفق الجل على التصحيح
وكل من أدلت بغير وارث ..... فما لها حظ من الموارث
وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي.

***	غرفة زوج وأربع نساء	غرفة الزوجين	غرفة الأرامل	غرفة النساء	غرفة الأم وأولاد الأم	الغرفة الكبيرة (غرفة السبعة)
الفرض	النصف	الربع	الثمن	الثلثان	الثلث	السدس
١	الزوج	الزوج	الزوجة (الزوجات)	********	الأم	الجد
٢	بنت واحدة	الزوجة		بنتان فأكثر	الإخوة والأخوات لأم اثنان فأكثر	الأب
٣	بنت ابن واحدة			بنتا ابن فأكثر		الأم
٤	أخت شقيقة واحدة			أختان شقيقتان فأكثر		بنت ابن فأكثر
٥	أخت لأب واحدة			أختان لأب فأكثر		أخت لأب فأكثر
٦						الجدة أو الجدات
٧						أخ أو أخت لأم منفرداً

حالات أصحاب الفروض : (الحالات الأربعون).

هذه الحالات هي العمود الفقري لهذا العلم الشريف ، فيجب حفظها ، وإتقانها .

١- **الزوج : له حالتان :**

أ- النصف : عند عدم الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره ، ولو كان من زنا أو لعان.

ب- الربع : بوجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره ، ولو كان من زنا أو لعان.

٢- **الزوجة أو (الزوجات): لها حالتان :**

أ- الربع : عند عدم الفرع الوارث (المذكر أو المؤنث) للزوج منها أو من غيرها.

ب- الثمن : بوجود الفرع الوارث ....

٣- **أولاد الأم : (الإخوة لأم : ذكوراً أو : إناثاً):لهم ثلاث حالات :**

أ- السدس :عند الانفراد وعدم الحاجب .

ب- الثلث : عند التعدد وعدم الحاجب.

ج- الحجب : بالأصل المذكر (الأب والجد وإن علا) وبالفرع الوارث مطلقاً (المذكر أو : المؤنث).

ملاحظة : يقسم أولاد الأم : (الإخوة لأم : ذكوراً أو : إناثاً) ميراثهم بالسوية ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ﴿١٢﴾ ﴾ .

٤- **الأب والجد : ولهما ست حالات ، ثلاث مشتركة ،** وهي :

أ- السدس : بوجود الفرع الوارث المذكر، أو المذكر والمؤنث معاً .

ب- السدس مع التعصيب : بوجود الفرع الوارث المؤنث فقط (بنت ، أو بنت ابن وإن نزل أبوها) .

ج- التعصيب : عند عدم الفرع الوارث مطلقاً .

وثلاث حالات ، يختلف فيها الجد عن الأب :

أ- الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات ، أما الجد فيحجب الإخوة لأم والأخوات لأم فقط (وذهب أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – إلى أن الجد يحجب جميع الإخوة).

ب- الأب يحجب أمه (عند الجمهور خلافاً للحنابلة) ، أما الجد فلا يحجبها بالإجماع .

ج- في العمريتين : تأخذ الأم مع الأب ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين ، أما مع الجد فتأخذ الثلث كاملاً.

ومعلوم أن الأب يَحْجُبُ الجدَّ ، **فكل من أدلى إلى الميت بواسطة ، حجبته تلك الواسطة** (ويستثنى من هذه القاعدة : أولاد الأم " الإخوة لأم والأخوات لأم " فهم يرثون بوجودها ، وكذلك الجدة أم الأب و أم الجد ، فإنها تدلي بهما وترث معهما).

٥- **الأم : لها ثلاث حالات :**

أ- الثلث : عند عدم الفرع الوارث مطلقاً ، وعدم وجود جمع من الإخوة (اثنان فأكثر من أي الجهات كانوا : ذكوراً أو إناثاً) (أي : وجود هذين الشرطين معاً).

ب- السدس : عند وجود الفرع الوارث مطلقاً ، أو : وجود جمع من الإخوة (اثنان فأكثر من أي الجهات كانوا : ذكوراً أو إناثاً).

ج – ثلث الباقي : في العمريتين " ستأتي في : مسائل خاصة".

٦- **الجدة (أو : الجدات) لها حالتان :**

أ- السدس : واحدة كانت أو أكثر، من جهة الأب أو من جهة الأم .

ب- الحجب :

* لا ترث الجدة أو الجدات مطلقاً بوجود الأم .
* الأب يحجب أمه (عند الجمهور خلافاً للحنابلة).
* الجد يحجب أمه (عند الجمهور خلافاً للحنابلة).
* الجدة القريبة تحجب البعيدة من جهتها .
* الجدة القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب بالإجماع .
* أما : الجدة القريبة من جهة الأب ، فهل تحجب البعيدة من جهة الأم ، ففيه خلاف :

- تحجبها عند الحنفية والحنابلة وقوق عند الشافعية .
- يشتركان في السدس عند المالكية والصحيح عند الشافعية .

٧- **البنت (أو : البنات) : لها ثلاث حالات :**

أ- النصف : عند الانفراد وعدم المعصب.

ب- الثلثان : عند التعدد (اثنتان فأكثر) وعدم المعصب.

ج- التعصيب بالغير: وهو الابن .

٨- **بنت الابن (أو : بنات الابن) : لها خمس حالات :**

أ- النصف : عند الانفراد وعدم المعصب وعدم الحاجب وعدم وجود البنت .

ب- الثلثان : عند التعدد وعدم المعصب وعدم الحاجب وعدم وجود البنت .

ج- التعصيب بالغير : وهو ابن الابن : أخوها أو ابن عمها وإن نزل(إن احتاجت إليه) .

د- السدس : تأخذه بنت الابن فأكثر مع البنت الصلبية الواحدة .

هـ- الحجب : بالابن ، والبنتين فأكثر إلا إذا كان معها معصب .

٩- **الأخت الشقيقة : لها خمس حالات :**

أ- النصف :عند الانفراد وعدم المعصب وعدم الحاجب ، وعدم وجود الفرع الوارث المؤنث .

ب- الثلثان: عند التعدد (اثنتان فأكثر) وعدم المعصب وعدم الحاجب ، وعدم الفرع الوارث المؤنث.

ج- التعصيب بالغير : وهو الأخ الشقيق .

د- التعصيب مع الغير : تكون الشقيقة فأكثر عصبة مع الفرع الوارث المؤنث (مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر) أو معهما معاً .

هـ- الحجب : بالأب أو بالفرع الوارث المذكر(ابن ، ابن ابن وإن نزل) إجماعاً ، وبالجد عند أبي حنيفة.

١٠- **الأخت لأب : لها ست حالات :**

أ- النصف : عند الانفراد ، وعدم المعصب وعدم الحاجب وعدم فرع وارث مؤنث وعدم وجود **شقيقة** .

ب- الثلثان : عند التعدد ، وعدم المعصب وعدم الحاجب وعدم فرع وارث مؤنث وعدم وجود **شقيقة** .

ج- التعصيب بالغير : وهو الأخ لأب.

د- التعصيب مع الغير: مع الفرع الوارث المؤنث (مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر) .

هـ- السدس : تأخذه الأخت فأكثر مع الشقيقة الواحدة ، وعدم وجود الحاجب ولا المعصب .

و- الحجب : بالفرع الوارث المذكر ، والأب ، والشقيق ، والشقيقتين فأكثر إلا إذا كان معها معصب ، والشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير .

ونؤكد – مرة أخرى – أن هذه الأحوال الأربعين لأصحاب الفروض عمدة هذا العلم الشريف ، فيجب فقهها وتكرارها عند حلِّ المسائل ، يعني : نقول : للأم السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، وللبنت النصف للانفراد وعدم وجود المعصب ، وللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ...وهكذا.

***الإرث بالتعصيب:** واعلم بأن الإرث نوعان هما ... فرض وتعصيب على ما قسما

العصبة ثلاثة أنواع :

١- العصبة بالنفس : وهم كل وارث من الذكور عدا : الزوج والأخ لأم. وهم يدلون بأربع جهات ، وهي بالترتيب حسب الأقوى :

أ- جهة البنوة : وهم الابن وابن الابن وإن نزل .

ب- جهة الأبوة: وهم الأب والجد وإن علا.

ج- جهة الإخوة: وهم الأخ الشقيق – أخ لأب- ابن أخ شقيق – ابن أخ لأب .

د- جهة العمومة : وهم عم شقيق – عم لأب- ابن عم شقيق – ابن عم لأب.

وكل جهة قد تتفاوت من حيث :

الدرجة ، وقوّة القرابة ، فتقدَّم : الجهة ، ثم الدرجة ، ثم قوة القرابة .

وهذا عند أبي حنيفة ، وأما عند الجمهور :

أ- جهة البنوة : وهم الابن وابن الابن وإن نزل .

ب- جهة الأبوة: وهو الأب فقط .

ج – جهة الجدودة مع الأخوة : وهم الجد الصحيح – الأخ الشقيق – الأخ لأب .

د – جهة بني الأخوة : وهم ابن أخ شقيق – ابن أخ لأب .

هـ- جهة العمومة : وهم عم شقيق – عم لأب- ابن عم شقيق – ابن عم لأب.

٢- العصبة بالغير : وهي أربعة ، وهنَّ:

أ- البنت بالابن.

ب- بنت الابن بابن الابن وإن نزل .

ج- الأخت الشقيقة بالشقيق.

د- الأخت لأب بالأخ لأب .

٣- العصبة مع الغير : (الأخوات مع البنات عصبات)

أ- الأخت الشقيقة فأكثر مع الفرع الوارث المؤنث (البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر أو معهما معاً).

ب- الأخت لأب فأكثر مع الفرع الوارث المؤنث (البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر أو معهما معاً).

وهذه أمثلة حيوية (كما قال الدكتور نور الدين عتر رحمه الله تعالى):

		التعليل
١/٤	زوج	لوجود الفرع الوارث.
١/٦+ع	أب	لوجود الفرع الوارث المؤنث.
١/٦	أم	لوجود الفرع الوارث.
٢/٣	بنتان	للتعدد وعدم المعصب.
حجب	إخوان لأم	لوجود الأصل المذكر.
حجب	شقيق وشقيقة	لوجود الأب.
حجب	عم	لتقدم جهة الأبوة

		التعليل
حجب	جدة (أم أم)	لا ميراث للجدات بوجود الأم.
٦/١	أم	لوجود الفرع الوارث.
٦/١	جد صحيح	لوجود الفرع الوارث المذكر.
ع	٢/ابن	لتقدم جهة البنوة.
	وبنت	عصبة بالغير
حجب	أخ لأم	لوجود الفرع الوارث.
٤/١	زوج	لوجود الفرع الوارث.

		التعليل
٦/١	جدة	لعدم الحاجب
حجب	٣/أخوة لأم و٤/ أخوات لأم	لوجود الفرع الوارث.
ع	أخ ش و٢/شقيقة	لعدم وجود البنوة والأبوة .
حجب	أخ لأب وأخت لأب	لتقدم درجة الأخوة الأشقاء.
٣/٢	٢/بنت ابن	للتعدد وعدم الحاجب وعدم المعصب.
٨/١	زوجة	لوجود الفرع الوارث.

*باب التعصيب

وحق أن نشرع في التعصيب ..... بكل قول موجز مصيب

فكل من أحرز كل المال ..... من القربات أو الموالي

أو كان ما بفضل بعد الفرض له . فهو أخو العصوبة المفضلة

كالأب والجد وجد الجد ..... والابن عند قربه والعبد

والأخ وابن الأخ والأعمام ..... والسيد المعتق ذي الأنعام

وهكذا بنوهم جميعاً ..... فكن لما أذكره سميعاً

وما لذي البعدى مع القريب ..... في الإرث من ولا نصيب

والأخ والعم لأم وأب ..... أولى من المدلي بشطر النسب

والابن والأخ مع الإناث ..... يعصبانهن في الميراث

والأخوات إن تكن بنات ..... فهنَّ معهنَّ معصبات

وليس في النساء طراً عصبة ..... إلا التي منّت بعتق الرقبة

الحجب:

يمكن القول أن الحجب تبين بوضوح عند ذِكْرِ: **حالات أصحاب الفروض : (الحالات الأربعون).**

وهذه أبيات الرحبية تزيد الحجب وضوحاً :

والجد محجوب عن الميراث ..... بالأب في أحواله الثلاث

وتسقط الجدات من كل جهة ..... بالأم فافهمه وقس ما أشبهه

وهكذا ابن الابن بالابن فلا .... تبغ عن الحكم الصحيح معدلا

وتسقط الإخوة بالبنينا ..... وبالأب الأدنى كما روينا

أو ببني البنين كيف كانوا ..... سيان فيه الجمع والوحدان

ويفضل ابن الأم بالإسقاط ..... بالجد فافهمه على احتياط

وبالبنات وبنات الابن ..... جمعاً ووحداناً فقل لي زدني

ثم بنات الابن يسقطن متى ..... حاز البنات الثلثين يا فتى

إلا إذا عصبهن الذكر ..... من ولد الابن على ما ذكروا

ومثلهن الأخوات اللاتي ..... يدلين بالقرب من الجهات.

إذا أخذن فرضهن وافيا ..... أسقطن أولاد الأب البواكيا

وإن يكن أخ لهن حاضراً ..... عصبهنّ باطناً وظاهراً

*وليس ابن الأخ بالمعصب .... من مثله أو فوقه في النسب.

قلت : من مثله : يعني أخته ؛ لأن بنت الأخ ليست وارثة ، فابن الأخ من أي الجهات كان لا يعصب أحداً ، وهي من ذوات الأرحام .

خامساً : أصول المسائل ، والحساب.

هذا العلم قسمان : فقه المواريث والحساب ، فالحساب نصف هذا العلم .

يلزم الحساب في :

١- استخراج أصول المسائل .

٢- تصحيح المسائل .

٣- إيجاد الجامعة في المناسخات ، وميراث الحمل والمفقود والخنثى المشكل .

ويمكن القول : إن الحساب قائم على عمليتين رياضيتين ، هما : القاسم المشترك الأكبر (ق.م.أ) ، والمضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ).

فإذا تأملنا : مخارج أو مقامات الفروض ، ومضاعفاتها ، كما يأتي :

٢: ٢-٤-٦-٨-١٠-١٢-١٤-١٦-١٨-٢٠-٢٢-٢٤.

٣: ٣-٦-٩-١٢-١٥-١٨-٢١-٢٤.

٤: ٤-٨-١٢-١٦-٢٠-٢٤.

٦: ٦-١٢-١٨-٢٤.

٨: ٨-١٦-٢٤.

وجدنا أنَّ (م.م.أ) لواحد من الفروض أو أكثر : هو واحد من سبعة حصراً ، أي : ٢-٣-٤-٦-٨-١٢-٢٤، وهي أصول المسائل .

ويفيد (م.م.أ) في تصحيح المسائل أيضاً .

أما (ق.م.أ) ، فيفيد في إيجاد الجامعة في المناسخات ، وميراث الحمل والمفقود والخنثى المشكل ، ومثاله :

سهام الميت الثاني :١٤ ، وأصل مسألته " بعد التصحيح ":٢٤٠، فنقول :

١٤= ٢×٧ ، ويسمى : السبعة وفق الـ١٤.**(الوِفْقُ هو حاصل قسمة العدد على (ق.م.أ))**

٢٤٠= ٢ × ١٢٠، ويسمى : الـ ١٢٠ وفق الـ ٢٤٠" هنا (ق.م.أ) =٢" .

مثال آخر :

سهام الميت الثاني :١٢ ، وأصل مسألته " بعد التصحيح ":٤٤، فنقول :

١٢= ٢×٢×٣ ، ويسمى : الـ ٣وفق الـ١٢ .

٤٤=٢×٢×١١ ، ويسمى : الـ ١١ وفق الـ ٤٤ . " هنا (ق.م.أ) =٤" .

مثال ثالث :

سهام الميت الثاني :٨ ، وأصل مسألته " بعد التصحيح ":١٨٠، فنقول :

٨=٢×٢×٢ ، ويسمى : الـ ١وفق الـ٨ .

١٨٠= ٢×٢×٢ × ١٠ ، ويسمى : الـ ١٠وفق الـ١٨٠ . " هنا (ق.م.أ) =٨" .

مثال رابع :

سهام الميت الثاني :٧ ، وأصل مسألته " بعد التصحيح ":٤٠، فنقول :

العلاقة بين العددين تباين ، فلا يوجد (ق.م.أ) ، فيكون (م.م.أ) = جداؤهما ، أي: ٧×٤٠=٢٨٠.

* ويمكن القول : لكل عددين – عموماً – أو أكثر ، (ق.م.أ) (قد يكون ق.م.أ =الصفر) و (م.م.أ) ، نحصل عليه كما يأتي :

- نحلل الأعداد إلى عواملها الأولية (بالتقسيم على الأعداد الأولية : ٢،٣ ،٥ ،٧ ،١١ ،١٣ ، ١٧ ... وهي كل عدد لا يقبل القسمة ، إلا على العدد : ١ ، وعلى نفسه ، فقط .).
- في (ق.م.أ) : نأخذ العوامل المشتركة فقط ، وبأصغر أس (قد يكون القاسم =١ ، و قد يساوي الصغير).
- وفي (م.م.أ) : نأخذ العوامل المشتركة ، وغير المشتركة بأكبر أس (قيمته محصورة بين العدد الكبير وجداؤهما).

فائدة : أ- ترد في كتب الفرائض مصطلحات تتعلق بالأعداد، يمكن إدراجها جميعاً تحت مفهومي : القاسم المشترك الأكبر، والمضاعف المشترك الأصغر ، ومن تلك المصطلحات :

١- التماثل: ٥ و٥ ،١٣و١٣ ، ١٧و١٧، وهذا واضح.

٢- التداخل: ينقسم الكبير على الصغير بدون باقٍ: ٦و١٨، و١٣و٣٩، ٧و٢١، والتداخل يؤول إلى التوافق.

٣- التوافق : ينقسمان على عدد ثالث ، أو أكثر بدون باقٍ: ٦ و١٤،٣٢ و١٢، ٥٦ و٣٢. ونختار الأكبر منهم .

٤- التباين: لا ينقسمان على عدد ثالث ، وليس أحدهما قاسم للآخر : ٥و١٨،١١و٢٤،٧و٢٠.

ب- كل عددين متتاليين متباينان .

ويكون الحساب من خلال ما يسمى : أصول المسائل ، وهي سبعة : ٢ ، ٣، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٢ ، ٢٤ .

وهي – بالنظر الرياضي- الاحتمالات الممكنة من التقاء مخارج أو مقامات الفروض ، ما يسمى : توحيد المقامات ، أو المخارج .

ومسائل الميراث ثلاثة أنواع : عادلة وعائلة وردِّية .

١- فالمسائل العادلة : يكون عدد السهام للورثة مساوياً لأصل المسألة .

٢- والمسائل العائلة : يكون عدد السهام للورثة أكبر من أصل المسألة ، والأصول السبعة ثلاثة منها فقط تعول ، وهي:

الستة تعول إلى : ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ .

الاثني عشر تعول إلى : ١٣ ، ١٥ ، ١٧ .

والأربع وعشرون تعول إلى : ٢٧ .

٣- والمسائل الردِّيَّة : يكون مجموع السهام للورثة أصغر من أصل المسألة .

وهذه أمثلة حيوية لكل نوع :

١- المسائل العادلة : وهي الأكثر .

		٢
٢/١	زوج	١
ع	أخ شقيق	١

		٣
٣/١	أم	١
ع	أب	٢

		٤
٤/١	زوجة	١
ع	أخ لأب	٣

		٦
٦/١	جدة	١
ع	عم	٥

		٦
٦/١	أم	١
٢/١	بنت	٣
ع	ابن عم لأب	٢

		٦
٦/١	أب	١
٦/١	أم	١
ع	ابن	٤

		٨
٨/١	زوجة	١
٢/١	بنت	٤
ع	أخ ش	٣

		١٢
٤/١	زوج	٣
٣/١	أخوان لأم	٤
ع	أخ لأب	٥

		٢٤
٨/١	زوجة	٣
٣/٢	بنتان	١٦
٦/١	أم	٤
ع	عم	١

		٦
٣/٢	بنتان	٤
٦/١	أم	١
٦/١	أب	١

٢- المسائل العائلة : حيث يكون عد السهام للورثة أكبر من أصل المسألة.

		٦...٧
٢/١	زوج	٣
٣/٢	٢/ أخت ش	٤

		٦...٨
٢/١	زوج	٣
٣/٢	شقيقتان	٤
٦/١	أم	١

		٦...٩
٢/١	زوج	٣
٣/٢	٢/أخت لأب	٤
٣/١	٢/أخت لأم	٢

		٦...١٠
٢/١	زوج	٣
٣/٢	شقيقتان	٤
٦/١	أم	١
٣/١	٢/أخت لأم	٢

		١٣...١٢
٤/١	زوجة	٣
٣/٢	شقيقتان	٨
٦/١	أخت لأم	٢

		١٥...١٢
٤/١	زوجة	٣
٣/٢	شقيقتان	٨
٣/١	٢/أخت لأم	٤

		١٥...١٢
٤/١	زوج	٣
٦/١+ع	أب	٢
٦/١	أم	٢
٣/٢	بنتان	٨
حجب	إخوان لأم	٠
حجب	شقيق وشقيقة	٠

		١٧...١٢
٤/١	زوجة	٣
٣/٢	شقيقتان	٨
٦/١	أم	٢
٣/١	أخوان لأم	٤

		٢٤...٢٧
٨/١	زوجة	٣
٣/٢	بنتان	١٦
٦/١	أم	٤
٦/١	أب	٤

٣- المسائل الردية : وهي التي يكون فيها مجموع عدد السهام للورثة أصغر من أصل المسألة ، وهو عكس العول .

*شروط الرد:

١- عدم وجود عصبة بين الورثة ، إذ لو وجد أخذ الباقي ولم يكن هناك ردٌّ.

٢- وجود من يرد عليه كأصحاب الفروض من الورثة ، عدا الزوجين ، إذ لا يرد عليهما .

٣- بقاء شيء من التركة .

وبالمثال يتضح المقال :

- إذا لم يوجد أحد الزوجين :

- وكان من يرد عليه شخصاً واحداً ، فله كل المال فرضاً ورداً .
- أو كان الورثة صنفاً واحداً بفرض واحد ، فإنهم يتقاسمون المال بالسوية ، مثل : خمس بنات .
- أو كانوا من صنفين فأكثر ، فإن أصل المسألة هو مجموع عدد سهامهم .

		٥...٦
٦/١	أم	١
٢/١	شقيقة	٣
٦/١	أخت لأب	١

- إذا وجد أحد الزوجين :

نعطي أحد الزوجين فرضه ، ونجعل المسألة من مخرج فرض أحد الزوجين ، وهو : ٢ أو: ٤ أو :٨ ، و الباقي لمن يُرد عليه ، فإن :

- كان من يرد عليه شخصاً واحداً ، فله باقي المال فرضاً ورداً .
- أو كان الورثة صنفاً واحداً بفرض واحد ، فإنهم يتقاسمون باقي المال بالسوية ، مثل : خمس بنات ، وقد يلزم تصحيح المسألة ، كما سبق.
- أو كانوا من صنفين فأكثر، فإننا :

١- نعمل مسألة للزوجية ، وأصلها : ٢ أو : ٤ ، أو : ٨، وهي مخارج فروض الزوجية .

٢- ثم مسألة للرد ، وأصلها مجموع عدد السهام .

٣- وتكون الجامعة : جداء أصل مسألة الزوجية في أصل مسألة الرد (عدد السهام).

٤- ونضرب سهم الزوجية في أصل مسألة الرد (مجموع السهام).

٥- ونضرب سهام من يرد عليهم في الباقي بعد فرض الزوجية .

وبالمثال يتضح المقال ، كما يأتي :

		مسألة الزوجية	مسألة الرد	الجامعة
		٢	٢...٦	٤
٢/١	زوج	١	٠	٢
٦/١	جدة	١(الباقي بعد فرض الزوجية)	١	١
٦/١	أخ لأم		١	١

		مسألة الزوجية	مسألة الرد	الجامعة
		٤	٤...٦	١٦
٤/١	زوجة	١	٠	٤
٢/١	شقيقة	٣(الباقي بعد فرض الزوجية)	٣	٩
٦/١	أخت لأب		١	٣

		مسألة الزوجية	مسألة الرد	الجامعة
		٨	٥...٦	٤٠
٨/١	زوجة	١	٠	٥
٣/٢	بنتان	٧(الباقي بعد فرض الزوجية)	٤	٢٨
٦/١	أم		١	٧

		مسألة الزوجية	مسألة الرد	الجامعة
		٨	٤...٦	٣٢
٨/١	زوجة	١	٠	٤
٢/١	بنت	٧(الباقي بعد فرض الزوجية)	٣	٢١
٦/١	جدة		١	٧

وبالاستقراء : إذا كان في المسألة اكثر من صاحب فرض ، فأصلها من : ٦.

***تصحيح المسائل** : هو أقل عدد من السهام يحصل عليه كل وارث دون كسر ، ويكون عندما لا تنقسم السهام على الرؤوس ، مثل : خمس بنات لهنّ ثلاثة سهام ، والهدف منه : أن تنقسم السهام على الرؤوس .

وفي التصحيح : ننظر إلى عدد الرؤوس وعدد السهام .

ويكون تصحيح المسائل كما يأتي :

- في حالة التباين : نحفظ عدد الرؤوس .
- في حالة التوافق (والتداخل) : نوجد المضاعف المشترك الأصغر لعدد الرؤوس وعدد السهام ، ونحفظ وفق عدد السهام .
- نوجد المضاعف المشترك الأصغر للمحفوظات .
- نضرب أصل المسألة بالمضاعف المشترك الأصغر للمحفوظات .
- نضرب عدد السهام بالمضاعف المشترك الأصغر.
- نقسم الناتج لكل صنف من الورثة على عدد رؤوسهم .

انظر إلى المسألة الآتية (وانظر : مسألة الامتحان " مسائل خاصة : ١٣"):

		٣٠×	٢٤	٧٢٠	٧٢٠	نصيب كل وارث
٢	٨/١	٢/زوجة	٣	٩٠	٢÷٩٠	٤٥
٣	٣/٢	٣/بنت	١٦	٤٨٠	٣÷٤٨٠	١٦٠
٣	٦/١	٦/جدة	٤	١٢٠	٦÷١٢٠	٢٠
٥	ع	٥/عم	١	٣٠	٥÷٣٠	٦
المحفوظات	الأنصباء	عدد الرؤوس	عدد السهام			

في المسألة السابقة ، التصحيح يشمل أربعة أصناف ، وهذا أكثر ما يوجد في مسائل الفرائض .

		١٠×	٦	٦٠	٦٠	نصيب كل وارث
	٦/١	أم	١	١٠	١٠	١٠
٥	٣/١	٥/ أخ لأم	٢	٢٠	٥÷٢٠	٤
٢	ع	٦/ عم	٣	٣٠	٦÷٣٠	٥
المحفوظات	الأنصباء	عدد الرؤوس	عدد السهام			

وإن يرد معرفة الحساب ..... لتهتدي به إلى الصواب
وتعرف القسمة و التفصيلا ..... وتعلم التصحيح والتأصيلا
فاستخرج الأصول في المسائل ... ولاتكن عن حفظها بذاهل
فإنهن سبع أصول ..... ثلاثة منهن قد تعول
وبعدها أربعة تمام ..... لا عول يعروها ولا انثلام
فالسدس من سته أسهم يرى .... والثلث والربع من اثني عشرا
والثمن إن ضم إليه السدس ..... فأصله الصادق فيه الحدس
أربعة يتبعها عشرونا ..... يعرفها الحساب أجمعونا
فهذه الثلاثة الأصول ..... إن كثرت فروعها تعول
فتبلغ الستة عقد العشرة ..... في صورة معروفه مشتهرة
وتلحق التي تليها بالأثر ..... في العول إفراداً إلى سبع عشر
والعدد الثالث قد يعول ..... بثمنه فاعمل بما أقول
والنصف والباقي أو النصفان ..... أصلهما في حكمهم اثنان
والثلث من الثلاثة يكون ..... والربع من أربعة مسنون
والثمن إن كان فمن ثمانية ..... فهذه هي الأصول الثانية
لا يدخل العول عليها فاعلم .... ثم اسلك التصحيح فيها واقسم
وإن تكن من أصلها تصح ..... فترك تطويل الحساب ربح
فأعط كلًّا سهمه من أصلها ..... مكملاً أو عائلاً من عوالها

*باب السهام

وإن تر السهام ليست تنقسم . على ذوي الميراث فاتبع ما رسم
واطلب طريق الاختصار في العمل. بالوفق والضرب يجانبك الزلل
واردد إلى الوفق الذى يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق
إن كان جنساً واحداً أو أكثر ... فاتبع سبيل الحق واطرح المرا
وإن تر الكسر على أجناس ..... فإنها في الحكم عند الناس
تحصر في أربعه أقسام ..... يعرفها الماهر في الأحكام
مماثل من بعده مناسب ..... وبعده موافق مصاحب
والرابع المباين المخالف ..... ينبيك عن تفصيلهن العارف
فخذ من المماثلين واحداً ..... وخذ من المناسبين الزائدا

واضرب جميع الوفق في الموافق ... واسلك بذاك أنهج الطرائق
وخذ جميع العدد المباين ..... واضرب في الثاني ولا تداهن
واضربه في الأصل الذي تأصّلا. وأحصِ ما انضم وما تحصلا
واقسمه فالقسم إذاً صحيح ..... يعرفه الأعجم والفصيح
فذاك جزء السهم فاحفظنْه .... واحذر – هُديت – أن تزيغ عنْه
فهذه من الحساب جمل ..... يأتي على مثالهن العمل.

سادساً : ميراث الجد مع الإخوة.

يقصد بالجد : الجد الصحيح وهو أب الأب وإن علا ، ويقصد بالإخوة : الإخوة الأشقاء وأخواتهم ، والإخوة لأب وأخواتهم .

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الجد كالأب ، فهو يحجب جميع الإخوة ، ولا ميراث لهم معه ، وذهب الجمهور – رحم الله تعالى الجميع – إلى أنه لا يحجبهم ، وقواعد ميراثهم (الجد والإخوة) كما يأتي :

١- ليس معهم صاحب فرض : وهم حصرياً (أحد الزوجين – أم – جدة – بنت – بنت ابن).

فالجد هنا يأخذ الأحظَّ له : مقاسمة الإخوة كواحدٍ منهم ، أو: الثلث(ثلث جميع المال).

وتكون المقاسمة أفضل له في خمس حالات فقط ، إذا كان معه : (أخت – أخ – أختان– ثلاث أخوات – أخ وأخت).

وتكون المقاسمة والثلث ، متساويان بالنسبة له ، في ثلاث مسائل فقط ، إذا كان معه: (أربع أخوات – أخوان – أخ وأختين) .

ويكون ثلث المال أفضل له في غير ما سبق من المسائل ، وهي كثيرة غير محصورة .

وهذه ثلاثة أمثلة :

		٤
مقاسمة	جد	٢
أفضل	أختان	٢

		٣
مقاسمة أو ثلث	جد	١
جميع المال	أربع أخوات	٢

		٣×...٣	٩
ثلث جميع المال أفضل	جد	١	٣
	٣/ إخوة	٢	٦

٢- معهم صاحب فرض : وهم حصرياً (أحد الزوجين – أم – جدة – بنت – بنت ابن).

فالجد – بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم – يأخذ الأفضل له ، وهو : مقاسمة الإخوة ، أو : ثلث الباقي ، أو : السدس ، ولا ينزل نصيبه عن السدس ولو حكماً .

وهذه أمثلة :

				٤		٨
٢/١	زوج	٢		٤/١	زوجة	٢
مقاسمة	جد	١		مقاسمة	جد	٣
أفضل	أخ	١		أفضل	أختان	٣

		٣×...٦	١٨
٦/١	أم	١	٣
ثلث الباقي أفضل ع	جد	٣/١ الباقي	٥
	٥/إخوة	المتبقي	١٠

		٦
٢/١	زوج	٣
٦/١	أم	١
السدس أفضل ع	جد	١
	أخوان	١

وهناك صور :

- استواء المقاسمة وثلث الباقي : أم – جد – أخوان .
- استواء المقاسمة والسدس : زوج – جدة – جد – أخ .
- استواء السدس وثلث الباقي : زوج – جد – ثلاثة إخوة .
- استواء المقاسمة والسدس وثلث الباقي : زوج – جد – أخوان .

*الجد لا ينزل عن السدس ، حقيقة ، أو : حكماً:

		٦	
٣/٢	بنتان	٤	
٦/١	أم	١	
٦/١	جد	١	
ع	أخ	٠	لعدم بقاء شيء.

لكن قد ينزل عنه حقيقة ، وذلك عندما تعول المسألة ، كما في المسألة الآتية:

		١٢...١٣		
٤/١	زوج	٣		
٢/٣	بنتان	٨		
٦/١	جد	٢	السدس عائلاً .	
ع	أخ	٠	لعدم بقاء شيء.	

ومثل الصورة السابقة : زوج – بنتان – أم – جد .

		١٢...١٥		
٤/١	زوج	٣		
٣/٢	بنتان	٨		
٦/١	أم	٢		
٦/١	جد	٢	السدس عائلاً .	
	أخ	٠	لعدم بقاء شيء.	

***اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد :**

يحجب الإخوةُ الأشقاءُ الإخوةَ لأب في الحالات الآتية :

١- وجود أخ شقيق ذكر .

٢- وجود شقيقة مع الفرع الوارث المؤنث .

٣- الشقيقتان تحجبان الأخوات لأب ، فإذا وُجد معهن أخ لأب عصّبهن .

وبعد ذلك :

تأخذ الشقيقة إلى النصف ، وتأخذ الشقيقتان إلى الثلثين ، فإن بقي شيء فللإخوة لأب .

ملاحظة : إذا كان في المسألة : شقيقتان أو ثلاثة فقط ، فلا يبقى للإخوة لأب شيء.

وهذه مسائل توضح ذلك :

	٦ ×٣	١٨				٤
٦/١	أم	٣		٤/١	زوجة	١
٣/١با،أو: مقاسمة	جد	٥		٣/١باقي	جد	١
	أخ ش	١٠		إلى النصف	شقيقة	٢
	أخ لأب	٠		ع	أخوان لأب	٠

		٣			٤
٣/١،أو: مقاسمة	جد	١		جد (مقاسمة)	٢
	أخ ش أو : شقيقتان	٢		إلى النصف شقيقة	٢
	أخ لأب	٠		أخت لأب	٠

ويبقى للإخوة والأخوات لأب شيء في الزيديات الأربع ، فانظرها – لزاماً – في : "مسائل خاصة ".

ونبتدي الآن بما أردنا ..... في الجد والاخوة إذ وعدنا

فألق نحو ما أقول السمعا ..... واجمع حواشي الكلمات جمعا

واعلم بأن الجد ذو أحوال ..... أنبيك عنهن على التوالي

يقاسم الإخوة فيهن إذا ..... لم يعد القسم عليه بالأذى

فتارة يأخذ ثلثاً كاملاً ..... إن كان بالقسمة عنه نازلا

إن يكن هناك ذو سهام ..... فاقتنع بإيضاحي عن استفهام

وتارة يأخذ ثلث الباقي ..... بعد ذوى الفروض والأرزاق.

هذا إذا ماكنت المقاسمة ..... تنقصه عن ذلك بالمزاحمة

وتارة يأخذ سدْس المال ..... وليس عنه نازلاً بحال

وهو مع الإناث عند القسم ..... مثل أخ في سهمه والحكم

إلا مع الأم فلا يحجبها ..... بل ثلث المال لها يصحبها

واحسب بني الأب لدى الأعداد . وارفض بني الأم مع الأجداد

واحكم على الإخوة بعد العد ..... حكمك فيهم عند فقد الجد

واسقط بني الإخوة بالأجداد ..... حكماً بعدل ظاهر الارشاد.

***المسائل المعادَّة** : وهي المسائل التي يجتمع فيها الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب ، وسميت كذلك ؛ لأن الأشقاء يعدّون " من العدِّ " الإخوة لأب على الجد ؛ مزاحمة له ، ثم يأخذ الأشقاء نصيبهم ، على تفصيل كما سبق من حيث: الذكورة والأنوثة ، والانفراد والتعدد ، فإن بقي شيء أخذه الإخوة لأب " كما في الزيديات الأربع " وإن لم يبق شيء لم يأخذوا شيئاً.

وهذه المسائل المعادة يكون الأشقاء فيها من الحالات الخمسة حصرياً : **(أخت – أخ – أختان– ثلاث أخوات – أخ وأخت).**

ويمكن تلخيص ما سبق :

١– إذا كان في الأشقاء ذكر فأكثر ، فلا إرث للإخوة لأب ؛ لأنهم محجوبون .

٢– الإخوة الأشقاء : إناث ، اثنتان فأكثر ، فلا يبقى للإخوة لأب شيء ؛ لأن أكثر ما يبقى بعد نصيب الجد الثلثان ، وهما فرض الشقيقتين فأكثر .

٣– الإخوة الأشقاء : أنثى فقط ، فتأخذ النصف بعد فرض الجدِّ ، فإن بقي شيء أخذه الإخوة لأب .

*تنبيه : نحتاج إلى المعادة عندما تكون المقاسمة أفضل للجدِّ لو قاسم الإخوة الأشقاء ، وذلك في خمس حالات ، هي : **(أخت – أخ – أختان– ثلاث أخوات – أخ وأخت).**

*** قال ابن عثيمين (تسهيل الفرائض : ٢٠) : جميع ما ذكرناه من أحوال الجد والأكدرية والمسائل المعادة ، إنما هو على القول بتوريث الإخوة مع الجد ، فأما على القول الراجح ، من أنهم لا يرثون معه بكل حالٍ ، فإنه لا حاجة إلى كل هذه التفاصيل ، التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .**

سابعاً :المناسخات.

وإن يمت آخر قبل القسمه.... فصحح الحساب واعرف سهمه

واجعل له مسألة أخرى كما ..... قد بين التفصيل فيم قُدِّما

وإن تكن ليست عليها تنقسمْ ... فارجع إلى الوفق بهذا قد حُكِمْ

وانظر فإن وافقت السهاما ..... فخذ – هديت – وفقها تماما

وكل سهم في جميع الثانية ..... يضرب أو في وفقها علانية

وأسهم الأخرى ففي السهام ..... تضرب أو في وفقها تمام

واضربه أو جميعاً في السابقة ..... إن لم تكن بينهما موافقة

فهذه طريقه المناسخة ..... فارْق بها رتبةَ فضلٍ شامخة

المناسخة : هي موت واحد او أكثر من الورثة على التسلسل ، قبل قسمة التركة للميت الأول.

والقادر على حل مسائل المناسخات ، يكون موفّقاً متفوّقاً ، كما قال الإمام الرحبي :

فهذه طريقه المناسخة ..... فارْق بها رتبةَ فضلٍ شامخة

كيف نحل مسألة المناسخة ؟

كيف نحل مسألة المناسخة ؟

ننظر إلى العلاقة العددية بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته ، وهي : إما تباين أو توافق ، والتداخل يعود إلى التوافق ، أو : تماثل .

- تباين :

١- نضرب أصل المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية ، والناتج أصل الجامعة .

٢- نضرب سهام المسألة الأولى في أصل المسالة الثانية.

٣- نضرب سهام المسألة الثانية في سهام الميت الثاني فيحصل لكل وارث سهامه .

- توافق :

١- نخرج وفق سهام الميت الثاني و وفق أصل المسألة الثانية .

٢- نضرب وفق المسألة الثانية في أصل المسألة الأولى ، فتخرج الجامعة .

٣- نضرب سهام المسالة الأولى في وفق المسالة الثانية .

٤- نضرب سهام المسالة الثانية في وفق سهام الميت الثاني فيحصل لكل وارث سهامه.

وبالطبع عند تعدد المناسخة يأخذ الميت الثاني مكان الميت الأول ، والميت الثالث يأخذ مكان الميت الثاني وهكذا ... ويجب الانتباه إلى تغير صفة الورثة عند الانتقال من الميت الأول إلى الثاني ...إلى الثالث وهكذا.

لذلك يحسن رسم شجرة النسب لعائلة .

- تماثل :

١- يكون أصل مسألة الميت الأول هو الجامعة .

٢- ننقل السهام نقلاً فقط .

وإليك هذه الأمثلة :

****

١- مات عن زوجة وابن وأربع بنات ، ثم مات الابن عن زوجة وثلاث أبناء وأربع بنات ومن بقي .

(انظر الشكل :) سهام الميت الثاني :١٤ ، أصل مسألته : ٢٤، بينهما : توافق ، حيث :

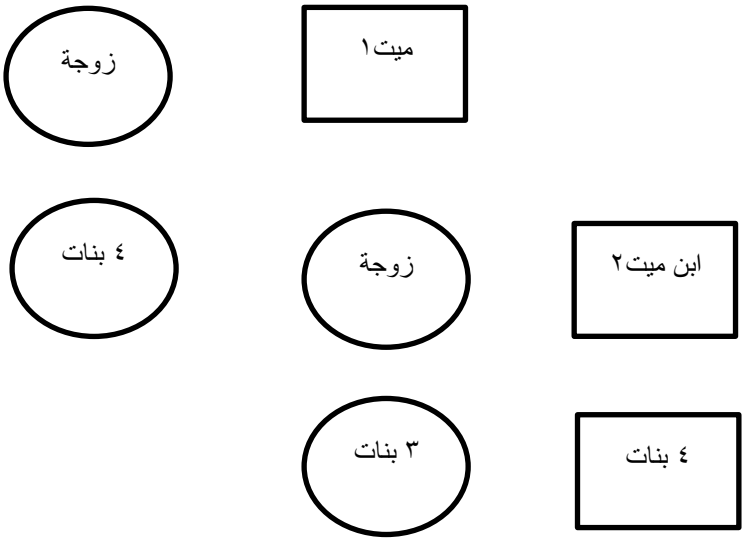
١٤= ٢× ٧، ٢٤=٢×١٢، نطبق حالة التوافق ، كما سيأتي .

		٦×		٧			١٠×	١٢٠	١٢٠×٤٨	
		٨	٤٨	٤٨			٢٤	٢٤٠	٥٧٦٠	٥٧٦٠
٨/١	زوجة	١	٦	٦	أم	٦/١	٤	٤٠	٧×٤٠+١٢٠×٦	١٠٠٠
ع	ابن	٧	١٤	١٤	ت	–	–	–	----------	---
	٤/بنت		٤×٧	٢٨	٤/شقيقة	حجب	–	–	٠+١٢٠×٢٨	٣٣٦٠
					زوجة	٨/١	٣	٣٠	٧×٣٠+٠	٢١٠
					٣/ ذكور	ع	١٧	١٧٠	٧×٢×١٧×٣+٠	٧١٤
					٤/بنات				٧×٤×١٧+٠	٤٧٦

ولو تابعنا المناسخة على أساس موت الأم (زوجة الميت الأول) ، حصلنا على حالة تباين ، كما يأتي مع الاختصار :

			١٢×٤٨			١٠×	٣×٥٧٦	
		٢٤	٥٧٦	٣		١٧٢٨	١٧٢٨	١٧٢٨٠
أم	٦/١	٤	١٠٠	ت	–	–	–	–
ت	–	–	–	–	–	–	–	–
٤/ شقيقة	حجب	حجب	٣٣٦	٤/بنت:٣/٢	٢	١٢٠٨	١٠٠×٢+٣×٣٣٦	١٢٠٨٠
زوجة	٨/١	٣	٢١	غريبة /كنة	–	٦٣	٣×٢١	٦٣٠
٣/ ابن	ع		١١٩	ع :٣/ابن	١	٤٥٧	١٠٠×١+٣×١١٩	٦×٤٥٧
٤/بنت		١٧		ابن و ٤/بنت ابن				٤×٤٥٧

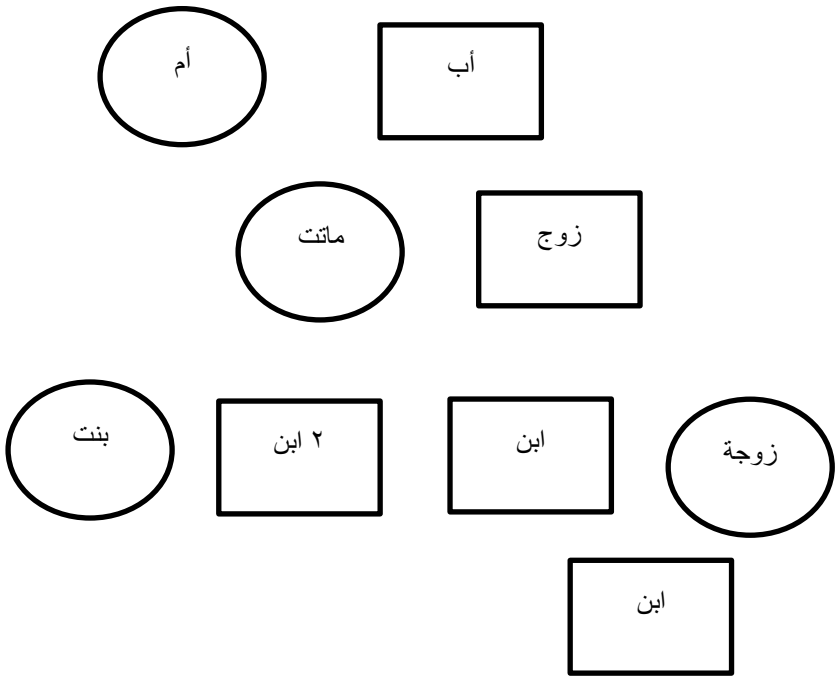
ونرسم شجرة النسب بين أفراد الأسرة في المناسخة السابقة ؛ لنتبين بوضوح الصلة بينهم ، ونلاحظ التغيير :



٢- ماتت عن زوج وأب وأم وثلاث أبناء وبنت ، ثم مات أحد الأبناء عن زوجة وابن ومن بقي .

		٧×	٥			١٢	٨٤×١٢	
		١٢	٨٤			٢٤	١٠٠٨	١٠٠٨
٤/١	زوج	٣	٢١	أب	٦/١	٤	٥×٤+١٢×٢١	٢٧٢
٦/١	أب	٢	١٤	أب لأم	حجب		٠+١٢×١٤	١٦٨
٦/١	أم	٢	١٤	أم أم	٦/١	٤	٥×٤+١٢×١٤	١٨٨
ع	بنت	٥	٥	شقيقة	حجب		٠+١٢×٥	٦٠
	ابن/٢		٢٠	أخ شقيق/٢	حجب		٠+١٢×٢٠	٢٤٠
	ابن		١٠	ت	–		-----	---
				زوجة	٨/١	٣	٥×٣+٠	١٥
				ابن	ع	١٣	٥×١٣+٠	٦٥

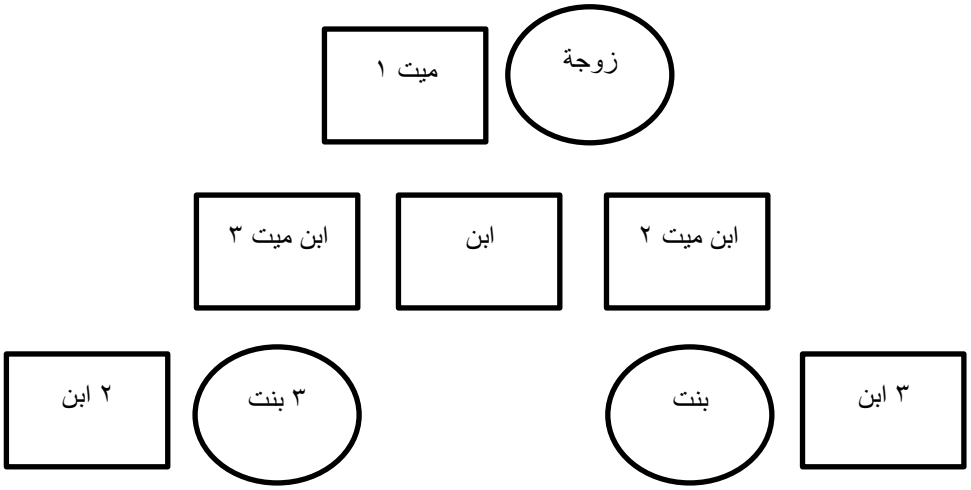
ونرسم شجرة النسب بين أفراد الأسرة في المناسخة السابقة ؛ لنتبين بوضوح الصلة بينهم ، ونلاحظ التغيير :



٣- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم توفي أحدهم عن ثلاثة أبناء وبنت ومن بقي ، ثم توفي آخر عن ابنين وثلاث بنات ومن بقي .

		×٣			٦×٢٤					١٤٤×١		
		٨	٢٤		١٤٤	٦			٦	١٤٤		
٨/١	زوجة	١	٣	أم	٢٥	١	٦/١	أم ٦/١	١	٧+٢٥	٣٢	٣٢
ع	ابن	٧	٧	أخ ش	٤٢	–	حجب	أخ ش حجب	–	٤٢	٤٢	
	ابن		٧	أخ ش	٤٢	–	حجب	ت	–	–	–	–
	ابن		٧	ت	–	–	–	–	–	–	–	–
				٣/ابن وبنت	٣٥	٥	ع	أولاد أخ شقيق (حجب)	–	٣٥	٧÷٣٥	١٠ ١٠ ١٠ ٥
				٢/ابن و٣/بنت	ع				٥	٣٥	٧÷٣٥	١٠ ١٠ ٣÷١٥

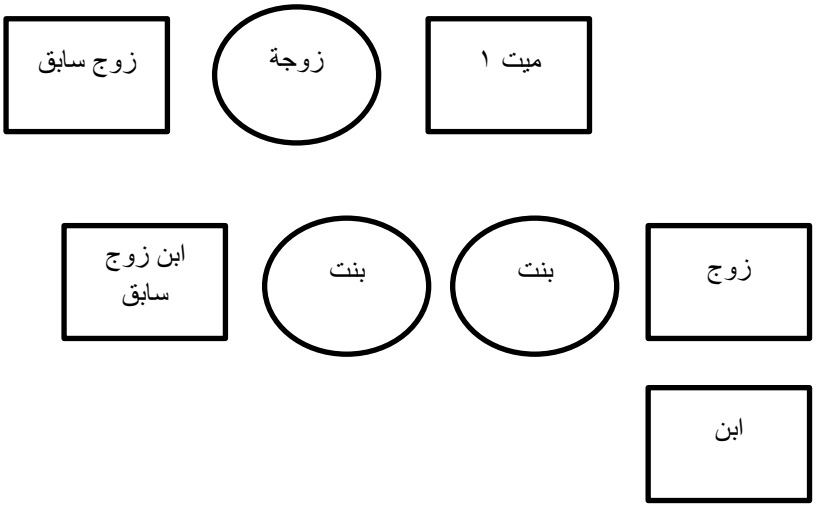
ونرسم شجرة النسب بين أفراد الأسرة في المناسخة السابقة ؛ لنتبين بوضوح الصلة بينهم ، ونلاحظ التغيير :



٤- مات عن زوجة وبنتين منها وابن من غيرها ، ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقي ، ثم ماتت البنت الثانية عن زوج وابن ومن بقي .

		٤×						٢١				٤
		٨	٣٢			٦	١٩٢	١٩٢				١٢	٧٦٨
٨/١	زوجة	١	٤	أم	٦/١	١	٧+٢٤	٣١	أم	٦/١	٢	١٦٦
ع	بنت		٧	ت	–	–	–	–	–	–	–	–
	بنت	٧	٧	شقيقة	٢/١	٣	٢١+٤٢	٦٣	ت	–	–	–
	ابن من غيرها		١٤	أخ لأب	ع	٢	١٤+٨٤	٩٨	أخ لأب	حجب	–	٣٩٢
									زوج	٤/١	٣	٦٣
									ابن	ع	٧	١٤٧

ونرسم شجرة النسب بين أفراد الأسرة في المناسخة السابقة ؛ لنتبين بوضوح الصلة بينهم ، ونلاحظ التغيير :

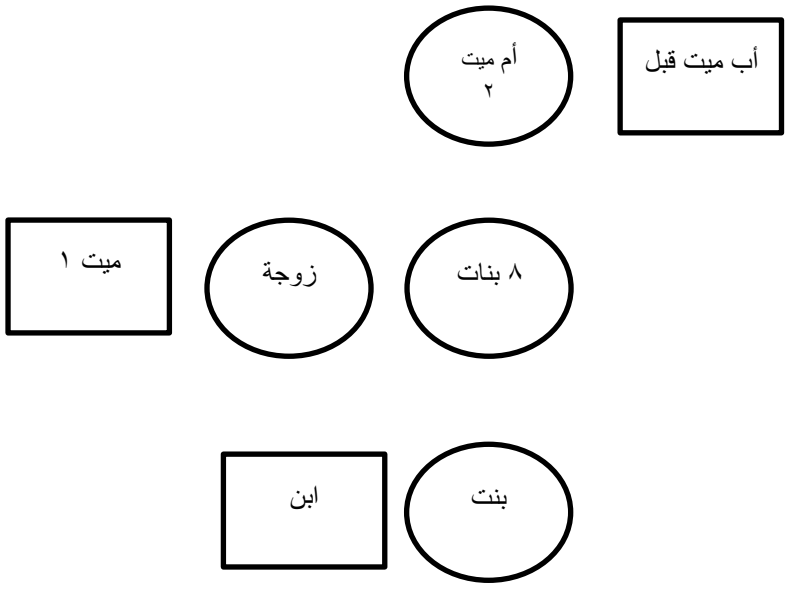


٥- مات عن زوجة وأم وابن وبنت ثم ماتت الأم عن ثماني بنات ومن بقي .

		٣×				٤×		٣×	
		٢٤	٧٢			٣	١٢	٧٢	٢١٦
٨/١	زوجة	٣	٩	غريبة	–		–	٩	٢٧
٦/١	أم	٤	١٢	ت	–		–	–	
ع	ابن وبنت	١٧	٥١	ابن ابن وبنت ابن	ع	١	٤	٥٥	١١٠ ٥٥
				٨/بنت	٣/٢	٢	٨	٨	٤×٦

لاحظ : أجَّلنا تصحيح المسألة (فيما يخص الأحفاد)، من أجل التماثل بين سهام الميت الثاني ، وأصل مسألته.

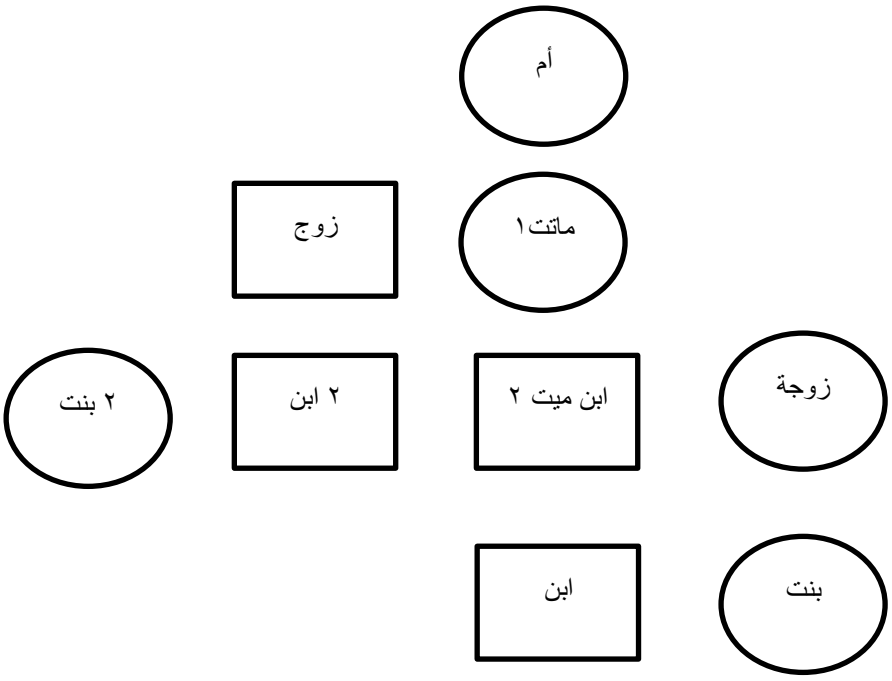
ونرسم شجرة النسب بين أفراد الأسرة في المناسخة السابقة ؛ لنتبين بوضوح الصلة بينهم ، ونلاحظ التغيير :



٦- ماتت عن زوج وأم وثلاثة أبناء وبنتين ، ثم مات أحد الأبناء عن زوجة وابن وبنت ومن بقي.

		×٨					١٢×٩٦	
		١٢	٩٦			٢٤	١١٥٢	١١٥٢
٤/١	زوج	٣	٢٤	أب	٦/١	٤	٢٨+٢٨٨	٣١٦
٦/١	أم	٢	١٦	جدة	٦/١	٤	٢٨+١٩٢	٢٢٠
ع	٢/ابن	٧	٢٨	شقيقان	حجب	–	٣٣٦	٣٣٦
	٢/بنت		١٤	شقيقتان	حجب	–	١٦٨	١٦٨
	ابن		١٤	ت	–	–	–	–
				زوجة	٨/١	٣	٢١	٢١
				ابن وبنت	ع	١٣	٩١	٩١

ونرسم شجرة النسب بين أفراد الأسرة في المناسخة السابقة ؛ لنتبين بوضوح الصلة بينهم ، ونلاحظ التغيير :



ثامناً : ميراث الخنثى المشكل والحمل والمفقود.

وإن يكن في مستحق المال ..... خنثى صحيح بين الاشكال

فاقسم على الاقل واليقين ..... تحظ بحق القسمة والتبيين

واحكم على المفقود حكم الخنثى ... إن ذكرا يكون أو هو أنثى

وهكذا حكم ذوات الحملِ ..... فابْنِ على اليقين والأقلِّ

قاعدة الأضرِّ في ميراث الخنثى المشكل ، والحمْل ، والمفقود :

نعطي الورثة الأقل من النصيبين ، في حالتي الذكورة والأنوثة ، وحياة المفقود أو موته ، وربما تتعدد الاحتمالات في حالة الحمل .

*نحل المسألة على الاحتمالين ، وننظر إلى أصلي المسألتين ، فإن كان بينهما :

١- **تباين** : نضرب الأصلين فتخرج الجامعة الأولى والثانية والكلية ثم نضرب سهام المسألة الأولى في أصل الثانية ونضع الناتج في الجامعة الأولى ونضرب سهام الثانية في أصل الأولى ونضع الناتج في الجامعة الثانية ثم نوازن بين سهام كل وارث في الجامعتين الأولى والثانية ونعطيه الأقل ونضعه في الجامعة الكلية.

٢- **توافق** : نضرب أصل المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية أو العكس ونحصل الجامعة ثم نضرب سهام الأولى في وفق الثانية وتكون الجامعة الأولى والعكس. وتكون الجامعة الثانية ثم نوازن ونعطي الأقل وذلك في الجامعة النهائية.

٣- **تماثل** : نوازن بينهما مباشرة ، ويكون أصل الجامعة ، هو أصل إحدى المسألتين .

٤- **تداخل** : وهو يرجع إلى التوافق.

وبالمثال يتضح المقال :

		٦	١٢	٦	١٨	٣٦	٣٦	٣٦
٦/١	أم	١	٢	١	٣	٦	٦	٦
ع	أخ	٥	٥	ع	١٠	١٥	٢٠	١٥
	خنثى لأبوين		٥		٥	١٥	١٠	١٠
			ذكر	أنثى		ذكر	أنثى	

الموقوف =٥ ، فإن تبينا ذكورته أعطيناه إياه ، وإن تبينا أنوثته أعطيناه للأخ .

		١٢	٢٤		١٢	٢٤	٢٤	٢٤
٤/١	زوجة	٣	٦	٤/١	٣	٦	٦	٦
٦/١	أم	٢	٤	٣/١	٤	٤	٨	٤
ع	أخ	٧	٧	ع	٥	٧	١٠	٧
	أخ ش مفقود		٧	–	٠	٧		
		حي		ميت		حي	ميت	

الموقوف =٧ ، فإن تبينا حياته أعطيناه إياه ، وإن تبينا موته ، أعطينا الأخ ثلاثة ، والأم أربعة .

		٤	٨	٨	٨	٨
٤/١	زوجة	١	٢	١	١	١
	حمل	٠	٠	٧	٤	٠
ع	عم	٣	٦	حجب	٣	٠
		ميت	ميت	ذكر	أنثى	

الموقوف =٧ ، فإن ولد ميتاً ، أعطينا واحد للزوجة وستة للعم ، وإن ولد ذكر : أخذها كلها ، وإن ولد أنثى : أعطيت أربعة ، وللعم ثلاثة .

وقد يكون للحمل حالات أخرى ، مثل : ذكر أو أكثر – أنثى أو أكثر – ذكر وأنثى .

*باب الغرقى والهدمى والحرقى

وإن يمت قوم بهدم أو غرق .... أو حادث عم الجميع كالحرق

ولم يكن يعلم حال السابق ..... فلا تورث زاهقاً من زاهق

وعدهم كأنهم أجانب ..... فهكذا القول السديد الصائب

وهذا واضح : فإذا مات شخصان معاً بينهما توارث ، ولم نعلم السابق منهما : أب وابن ، زوجين ، أم وبنت ... فنعتبرهم أجانب لا صلة بينهم ، ولكل ورثته الخاصين به ، وإن كان بعضهم يرث من الاثنين ، فيرث من كلٍّ منهما بشكل مستقل عن الآخر .

تاسعاً : ميراث ذوي الأرحام .

يقصد بذوي الأرحام : كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب ، أي ليس من المجمع على توريثهم ، وهم : (والوارثون من الرجال عشرة ... والوارثات من النساء سبع...) ، وهم أربعة أصناف ، وهم :

١- من ينتمي إلى الميت ؛ لكونه أصلاً لهم : كأولاد البنات وأولاد بنات الابن ، وإن نزلوا.

٢- من ينتمي إليهم الميت ؛ لكونهم أصولاً له : كالأجداد والجدات الرحميين ، كالجد أبي الأم ، والجدة أم أبي الأم .

٣- من ينتمي إلى أبوي الميت : كأولاد الأخوات ، وبنات الإخوة.

٤- من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته : كالأعمام لأم وبنات الأعمام ، والعمّات ، والأخوال والخالات وأولادهم .

ويشترط في توريثهم :

أ- أن لا يكون للميت وارث بفرض (عدا الزوجين)أو تعصيب .

ب- عدم انتظام بيت المال ، وهناك من يقدمهم على بيت المال .

كيفية توريثهم ؟

١- الأعمام لأم والعمات ينزلون منزلة الأب ، ويرثون ما كان يرثه هو.

٢- الأخوال والخالات ينزلون منزلة الأم ، فما يثبت لها من كل المال عند الانفراد أو ثلثه أو سدسه عند عدم الانفراد يثبت لهم.

والقاعدة : من كان من جهة الأب فهو كالأب ، ومن كان من جهة الأم فهو كالأم .

٣- ما عدا ما سبق : ينزل منزلة من يدلي به إلى الميت ، حتى يصل إلى أصل وارث ، فابن البنت ينزل منزلة البنت ، وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ .

٤- يُقدَّم من سبق إلى وارث : فإن بنت بنت ابن الابن تقدم على بنت بنت البنت .

	١
بنت بنت بنت	٠
بنت بنت ابن ابن	١

ويستثنى :

أ- أولاد الإخوة لأم : الذين يدلون بالأخ لأم ، يقسم بينهم ميراثهم بالسوية ، مع أنه : لو مات الأخ لأم ، أو الأخت لأم ، فإن أولادهم يقسم بينهم ميراثهم : للذكر مثل حظ الأنثيين .

ب- الأخوال والخالات من جهة الأم : الذين ينزلون منزلة الأب ، يقسم بينهم ميراثهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، مع أنه لو ماتت الأم وخلفتهم ، كانوا إخوة لأم ، وكان الميراث بينهم بالسوية .

وبالمثال يتضح المقال :

		٢
٢/١	بنت بنت بنت ابن	١
الباقي	ابن بنت أخ	١

		٣...٦
٦/١	ابن بنت خالة(منزلة الأم)	١
٣/١	٣/ابن أخ أم(منزلة أخ لأم)	٢

		٧...٦
٦/١	أب أم (منزلة الأم)	١
٣/١	بنتي أختين لأم(منزلة أختين لأم)	٢
٢/١	بنت أخت شقيقة(منزلة أخت شقيقة)	٣
٦/١	بنت أخت لأب(منزلة أخت لأب)	١

ملاحظة : يدخل العول على نصيب أحد الزوجين في حالة الميراث مع أصحاب الفروض والعصبات ، ولا يدخل العول على نصيبيهما في حالة الميراث مع ذوي الأرحام .

ففي المسألة السابقة العائلة ، لوكان هنالك زوجة ، فإن العول لا يدخل عليها ، ويكون الحل كما يأتي :

		٤	٧...٦	٢٨
٤/١	زوجة	١	٠	٧
٦/١	أب أم	٣	١	٣
٣/١	بنتي أختين لأم		٢	٦
٢/١	بنت أخت شقيقة		٣	٩
٦/١	بنت أخت لأب		١	٣

لا يدخل العول على نصيب الزوج							يدخل العول على نصيب الزوج		
	×٢	٦...٨	٢	٦...٥	١٠				٦...٨
٢/١	زوج	٣	١		٥	٢/١	زوج	٣
٣/١	بنتي أختين لأم(منزلة أختين لأم)	٢	١	٢	٢	٣/٢	أختين	٤
٢/١	بنت شقيقة(منزلة شقيقة)	٣		٣	٣	٦/١	أم	١

عاشراً : مسائل خاصة .

١- المسألة المشتركة : وتسمى: المشرَّكة (وبكسر الراء المشددة) واليمِّيَّة ، والحجرية ، والحمارية:

وإن تجد زوجاً وأماً ورثا ..... وإخوة للأم حازوا الثلثا

وإخوة أيضاً لأم وأب ..... واستغرقوا المال بفرض النُّصب

فاجعلهم كلهم لأم ..... واجعل أباهم حجراً في اليم

واقسم على الإخوة ثلث التركة ..... فهذه المسألة المشتركة.

		٦	٦	١٨
٢/١	زوج	٣	٣	٩
٦/١	أم	١	١	٣
٣/١	أخوان لأم فأكثر	٢	٢	٤
ع	أخ شقيق فأكثر	–		٢

٢- المسألة الأكدرية : سمِّيت كذلك ؛ لأنها كدَّرت على زيد ﷺ مذهبه ، وقيل : غير ذلك .

*باب الأكدرية

والأخت لا فرض مع الجد لها ..... فيما عدا مسألة كملها

زوج وأم وهما تمامها ..... فاعلم فخير أمة علامها

تعرف يا صاح بالأكدرية ..... وهي بأن تعرفها حرية

فيفرض النصف لها والسدس له. حتى تعول بالفروض المجملة

ثم يعودان إلى المقاسمة ... كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه.

		٦...٩...×٣	٢٧
٢/١	زوج	٣	٩
٣/١	أم	٢	٦
٦/١	جد	١	٨
٢/١	أخت شقيقة أو : لأب .	٣	٤

٣- العمريتان (الغراويتان) : سميت كذلك ؛ لقضاء عمر ﷺ فيهما .

وإن يكن زوج وأم وأب ..... فثلث الباقي لها مرتب

وهكذا مع زوجة فصاعدا ..... فلا تكن عن العلوم قاعدا

		٦
٢/١	زوج	٣
٣/١ الباقي	أم	١
ع	أب	٢

		١٢÷٣	٤
٤/١	زوجة	٣	١
٣/١ الباقي	أم	٣	١
ع	أب	٦	٢

٤- المروانية : سميت كذلك ؛ لوقوعها زمن مروان بن الحكم .

		٦....٩
٢/١	زوج	٣
٣/٢	أختان شقيقتان	٤
٣/١	أختان لأم	٢
م	أختان لأب	–

٥- المنبرية : سميت كذلك ؛ لأن علياً رضي الله عنه ، وهو على المنبر أجاب عنها بقوله : والمرأة صار ثمنها تسعاً ، وذلك من نباهته وحضور بديهته رضي الله عنه .

		٢٤
٨/١	زوجة	٣
٦/١	أب	٤
٦/١	أم	٤
٣/٢	بنتان	١٦

٦- المباهلة : قضى فيها عمر ﷺ بالعول ، فلما توفي اعترض ابن عباس رضي الله عنهما ، فقيل له : لِمَ لَمْ تعترض على عمر ، فقال : كان مهيباً فهبته ، ومن شاء باهلته ، فسميت كذلك .

		٦...٨
٢/١	زوج	٣
٣/١	أم	٢
٢/١	أخت شقيقة	٣

٧- أم الفروخ : سميت كذلك ؛ لأنها أكثر المسائل عولاً ، وتسمى: الشريحية ؛ لأن القاضي شريحاً أول من قضى فيها .

		٦...١٠
٢/١	زوج	٣
٦/١	أم	١
٣/١	أختان لأم	٢
٣/٢	أختان لأبوين	٤

٨- أم الأرامل : سميت كذلك ؛ لأن الورثة كلهن إناث ، ويلغز بها : رجل ترك سبعة عشر ديناراً ، وسبع عشرة امرأة ، أصاب كلَّ امرأة دينار واحد .

		١٢....١٧
٤/١	٣/زوجة	٣
٦/١	جدتان	٢
٣/١	٤/ أخت لأم	٤
٣/٢	٨/ أخت شقيقة	٨

٩- الخرقاء : سميت كذلك ؛ لأنها خرقت اتفاق الصحابة ، فقد اختلفوا فيها على سبعة أقوال ، والمذكور هنا مذهب السادة الشافعية .

		٣	٩
٣/١	أم	١	٣
ع	جد	٢	٤
	أخت شقيقة		٢

١٠- اليتيمتان : سميتا كذلك ؛ لأنه لا يوجد في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفريضتين متساويتين (نصفان)، إلا في هاتين المسألتين .

		٢
٢/١	زوج	١
٢/١	أخت شقيقة	١

		٢
٢/١	زوج	١
٢/١	أخت لأب	١

١١- الحمزية : سميت كذلك ؛ لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذا الجواب .

		٦	٧٢
٦/١	٣/جدات متحاذيات	١	١٢
ع	جد	٥	٣٠
	أخت شقيقة		٣٠
	أخت لأب		–
محجوبة	أخت لأم	–	–

١٢- الدينارية : سميت كذلك ؛ لأن نصيب الأخت لأب دينار واحد فقط .

		٢٤	٦٠٠
٨/١	زوجة	٣	٧٥
٦/١	أم	٤	١٠٠
٣/٢	بنتان	١٦	٤٠٠
ع	١٢/أخ لأب	١	٢٤
	أخت لأب		١

١٣- الامتحان : سميت كذلك ؛ لأنه يُمتحن بها .

		١٢٦٠×	٢٤	٣٠٢٤٠	لكل رأس
٤	٨/١	٤/زوجات	٣	٣٧٨٠	٩٤٥
٥	٦/١	٥/جدات	٤	٥٠٤٠	١٠٠٨
٧	٣/٢	٧/بنات	١٦	٢٠١٦٠	٢٨٨٠
٩	ع	٩/أخوات لأب	١	١٢٦٠	١٢٦٠
المحفوظات	الأنصباء	عدد الرؤوس	السهام		

المحفوظات كلها متباينة ، فيكون التصحيح حاصل جداءاتها ، أي : ٣×٥×٧×٩=١٢٦٠.

١٤- الزيديات الأربع :

عشرية زيد			عشرينية زيد		
		١٠			٢٠
	جد (مقاسمة)	٤		جد(مقاسمة)	٨
إلى النصف	أخت شقيقة	٥	إلى النصف	أخت شقيقة	١٠
	أخ لأب	١		٢/أخت لأب	٢

مختصرة زيد(**لأنها تصح أولاً من : ١٠٨ ، ثم تُخْتصر إلى : ٥٤**)			تسعينية زيد		
		٥٤			٩٠
٦/١	أم	٩	٦/١	أم	١٥
	جد(مقاسمة = ثلث الباقي)	١٥		جد(مقاسمة)	٢٥
إلى النصف	أخت شقيقة	٢٧	إلى النصف	أخت شقيقة (إلى النصف)	٤٥
	أخ لأب	٢		٢/أخ لأب	٤
	أخت لأب	١		أخت لأب	١

*** الخاتمة :**

بعد هذا التطواف الممتع ، في مباحث هذا الكتاب ، اختم بما ختم به الإمام : الرحبي / رحمه الله تعالى / الذي كانت منظومته وَشْيَ هذه التذكرة :

وقد أتى القول على ما شئنا ..... من قسمه الميراث إذ بينا

على طريق الرمز والإشارة ..... ملخصاً بأوجز العبارة

فالحمد لله على التمام ..... حمدا كثيراً تم في الدوام

أسأله العفو عن التقصير ..... وخير ما تأمل في المصير

وغفر ما كان من الذنوب ..... وستر ماشان من العيوب

وأفضل الصلاة والتسليم ..... على النّبي المصطفى الكريم

محمد ﷺ خير الانام العاقب ..... وآله الغر ذوى المناقب

وصحبه الأماجد الأبرار ..... الصفوة الأكابر الأخيار

وآخر دعوانا أنِ : ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢﴾ .

==========

الفهرس

مقدمة:.....٢

أولاً : الآثار الواردة في : علم المواريث ٣

ثانياً : مقدمة في : علم المواريث.....٦

ثالثاً : الوارثون من الرجال والنساء.....٨

رابعاً : أنواع الإرث : بالفرض والتعصيب.....٩

خامساً : أصول المسائل ، والحساب.....١٩

سادساً : ميراث الجد مع الإخوة.....٢٩

سابعاً : المناسخات.....٣٤

ثامناً : ميراث الخنثى المشكل والحمل والمفقود.....٤٢

تاسعاً : ميراث ذوي الأرحام ٤٤

عاشراً : مسائل خاصة ٤٧

الخاتمة:.....٥٣

الفهرس ٥٤